

Дело №33-14793/2019

77

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда в составе:

установили

Главное Управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» обратилось в суд с иском к ТСЖ «Пушкинская 15» в котором с учетом уточнения требований просила признать недействительными решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

В обоснование иска указано, что по результатам рассмотрения обращения от 19 октября 2017 г. в отдел по работе с управляющими организациями для проверки легитимности общего собрания собственников помещений многоквартирного дома с повесткой дня, в том числе выбор управляющей организации ТСЖ «Пушкинская 15» в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Болшево, ул. Пушкинская, д. 15, были предоставлены копии документов на основании которых установлено, что общее собрание с 04 октября 2016г. по 16 октября 2016г. проведено с грубым нарушением порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, установленного жилищным законодательством, вследствие чего решения, принятые на этом собрании, являются недействительными. В связи с вышеизложенным истец просил суд признать недействительными принятые и оформленные протоколами от 30 октября 2016 г. и 17 октября 2016 г. решения внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Болшево, ул. Пушкинская, д. 15.

Представитель истца в судебном заседании поддержала уточненные иски требования.

Представитель ответчика ТСЖ «Пушкинская 15» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Решением Королевского городского суда Московской области от 13 июня 2018 г. иск удовлетворен.

В апелляционной жалобе ТСЖ «Пушкинская 15» просит решение отменить как незаконное.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав объяснения явившихся лиц, судебная коллегия не находит оснований для отмены решения суда.

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, в отдел по работе с управляющими организациями поступило на рассмотрение обращение от 19 октября 2017 года для проверки легитимности общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Болшево, ул. Пушкинская, д. 15. При проведении проверки предоставлены копии следующих документов: запрос от 19 октября 2017 г. с отметкой о вручении ТСЖ; сопроводительное письмо ТСЖ «Пушкинская 15»; сообщение о проведении общего собрания; объявление; реестр вручения бюллетеней; решение о приостановлении государственной регистрации устава; заявление в ИФНС № 2 г. Королев; итоговый протокол счетной комиссии от 17 октября 2016 г.; образец бюллетеня; таблица подсчета голосов членов ТСЖ; реестр членов ТСЖ; технический паспорт МКД; устав товарищества; бюллетени голосования.

Как следует из сообщения о проведении собрания и бюллетеней голосования, в повестку дня включены вопросы о внесении изменений в устав товарищества, выборах правления и ревизионной комиссии.

Общее собрание было проведено в форме заочного голосования в период с 04 октября 2016 г. по 16 октября 2016 г., при этом протокол общего собрания в нарушение ч. 3 ст. 46 ЖК РФ оформлен 30 октября 2016 г., как следует из итогового протокола счетной комиссии от 17 октября 2016 г.

Из материалов дела усматривается, что при проведении собрания были совершены следующие нарушения: в сообщении о проведении общего собрания и объявлении не указана форма проведения данного собрания (очное, заочное или очно-заочное голосование); отсутствуют сведения о надлежащем уведомлении каждого собственника о проведении общего собрания, а именно: не представлено решение общего собрания собственников помещений в данном доме, которым определено место размещения уведомлений о проведении общих собраний собственников помещений МКД, а также не представлены документы, подтверждающие извещение собственников помещений о проведении собрания с соблюдением установленного срока; не представляется возможным установить, проводилось ли это общее собрание собственников помещений (как указано

в протоколе от 30 октября 2016 г.), либо это было общее собрание членов товарищества (согласно итоговому протоколу счетной комиссии от 17 октября 2016 г.); в решениях не указаны номера свидетельств о регистрации прав собственности, в связи с чем установить на основании чего указанные лица приняли участие в голосовании и подписании протокола, а также каким образом сформировался кворум по вопросам, поставленным на голосование, не представляется возможным; в материалы не представлено доказательств доведения до собственников помещений в многоквартирном доме итогов голосования.

При таких обстоятельствах, с учетом положений ст.ст. 20, 45-48, 143, 198 ЖК РФ, Методических рекомендаций по порядку организации и проведению общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 31 июля 2014 г. № 411/пр., Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 937/пр., Положения о Главном управлении Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области», утвержденного постановлением Правительства Московской области от 2 июля 2013 г. № 485/27, Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», суд пришел к правильному выводу об удовлетворении иска, поскольку установить правомерность общего собрания, проведенного с 04 октября 2016 г. по 16 октября 2016г., достоверность данных, указанных в протоколе общего собрания, не представляется возможным.

Доводы апелляционной жалобы не содержат новых обстоятельств, которые опровергали бы выводы судебного решения, направлены на переоценку имеющихся в деле доказательств, поэтому не могут служить основанием к его отмене.

Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции, поскольку они основаны на материалах дела и правильном применении норм материального права с учетом установленных обстоятельств.

Учитывая изложенное, судебная коллегия полагает обжалуемое решение законным и обоснованным, не подлежащим отмене по доводам апелляционной жалобы.

Руководствуясь ст.ст. 328-329 ГПК РФ, судебная коллегия
определила:

решение Королевского городского суда Московской области от 13 июня 2018 г. оставить без изменения, апелляционную жалобу ТСЖ «Пушкинская 15» - без удовлетворения